جمهورية صومال لاند
وزارة التعليم
الجامعة الأمريكية المفتوحة

عنوان البحث

قاعدة (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه)

(عند المذاهب الأربعة)

إعداد الطالب: نعمان محمد علي

العام الدراسي: 2021_2020

المقدمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا الذي أوتي جوامع الكلم رسول الهدى ومعلم الخير الناس، الذي أتانا بالمعجزة الخالدة: كتاب أحكمت آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى آله وصحبه الكرام المتقين، الذين صدقوا ما عاهدوا عليه فكانوا نجوم المهتدين، وقدوة العاقلين، وعلى كل من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم.

أما بعد:

فهذا بحث موجز موسوم بـ(قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عند الفقهاء الأربعة) يشتمل على بيان معنى القاعدة وألفاظها، وأدلتها من الكتاب والسنة، وبيان اتفاق الفقهاء الأربعة على العمل بهذه القاعدة، وتوثيقها من كتهم، وتطبيقات القاعدة وفروعها.

خطة البحث:

وقسمت البحث إلى مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، على نحو الآتي:

1: بيان معنى القاعدة

2: أهمية هذه القاعدة

3: اتفاق الفقهاء الأربعة على هذه القاعدة، وتوثيقها من كتبهم

4: أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة

5: ألفاظ القاعدة التي يستعملها الفقهاء

6: تطبيقات القاعدة وفروعها

ثم الخاتمة وفهرس المصادر.

المبحث الأول _ بيان معنى القاعدة:

للقاعدة ألفاظ كثيرة _ كما سنبينه في محله _ ونقتصر ببيان معنى اللفظ المشهور (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه)

أ_ معنى القاعدة لغة:

(من) اسم موصول وهي من الموصولات العامة، وأصل وضعها لمن يعقل [1] والمراد هنا _ المكلف

(استعجل) قال: ابن منظور: والاستعجال والإعجال والتعجل واحد بمعنى الاستحثاث وطلب العجلة [2].

يقال: استعجل الأمر _ عجله _ طلب حدوثه بسرعة استبطأه فتصرف دونه [3]

(قبل أوانه) الأوان – الحين والجمع آونة [4] أي قبل حصول وقته المعتاد.

(عوقب) العقاب: جزاء فعل السوء الجزاء بالشر [5] قال ابن فارس: عقب – العين والقاف والباء: أصلان صحيحان أحدهما يدل على تأخير الشيء وإثباته بعد غيره، والأصل الآخر يدل على ارتفاع الشيء وشدة وصعوبة ..... ومن الباب عاقبت الرجل معاقبة وعقوبة وعقابا ..... وإنما سميت عقوبة لأنها تكون آخرا وثاني الذنب.

(بحرمانه) الحرم المنع، والحرمة والحرمان نقيضه الإعطاء والرزق، يقال: محروم ومرزوق وحرمه الشرع يحرمه وحرمه حرمانا وحرما ..... كله منعه العطية. [6]

ب _ معنى القاعدة اصطلاحا:

«**من استعجل الشيء**» الذي وضع له سبب عام مطرد وطلب الحصول عليه «**قبل أوانه**» أي قبل وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع، بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك

---

(1) . انظر شرح شذور الذهب (ص82)
(2) . انظر لسان العرب لابن منظور مادة (عجل)
(3) . انظر معجم اللغة العربية المعاصرة مادة (عجل)
(4). انظر مختار الصحاح مادة (أون)
(5) . انظر معجم اللغة العربية المعاصرة مادة (عقب)
(6) . انظر لسان العرب مادة (حرم)

الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان «**عوقب بحرمانه**» لأنه افتأت وتجاوز فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب المحظور [7]

المبحث الثاني_ أهمية هذه القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد الشرعية المهمة وهي من باب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع، وذكر أهل العلم أن هذه القاعدة مستثناة من قاعدة الأمور بمقاصدها، ولها أهمية عظيمة لأسباب:

أولا_ تدل على توازن الشريعة الإسلامية وأنها تتماشى مع مصالح العباد في كل مكان وزمان لأن الشريعة الإسلامية كلها مصالح، إما درء المفاسد أو جلب المصالح. **قال الإمام ابن قيم الجوزية:((.....فإن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصلح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى العبث فليست من الشريعة.** [8]

فالشريعة تطرد المفاسد عن العباد بمنع الحيل والمقاصد السيئة التي يتوصل بها باستباحة أخذ حقوق العباد بدون مأذون شرعي أو حطها.

ثانيا_ هذه القاعدة لها صلة بقاعدة سد الذرائع، لأن الشريعة سدت الطرق المفضية إلى الشر فإذا قصد المكلف خلاف ما قصد الشارع عومل بنقيض قصده؛ لأنه يتوصل بقصده طريق الشر فسده الشارع هذا الباب. **قال الإمام ابن قيم الجوزية: ((إذا حرم الرب شيئا وله طرق تفضي إليه وتؤدي إليه فإنه يحرم هذه الطرق والوسائل تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا من الاقتراب من حماه))**

وقال: أيضا_ **((وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي _ والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه**

---

[7]. انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها، د. محمد الزحيلي (ص 414) وشرح القواعد الفقهية، أحمد زرقا (ص471)
[8] انظر: إعلام الموقعين (ج 337/4)

مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين [9].

الثالث: من أهمية هذه القاعدة الجلية تعلقها بمسألة الحيل التي يحتال بها الإنسان لتحقيق مقصوده مخالفا بذلك مقصود الشارع، فأكثر ما تتحقق هذه القاعدة ويظهر مناطها جليا في صور التحايل الممنوع وقد شنع أهل العلم على الحيل المحرمة وأطالوا الكلام فيها، منهم الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه _إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأفرد الإمام الشاطبي في الموافقات قسما للكلام عن الحيل، فمن أقواله : (**فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الواجب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر أيضا_ ... فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا** [10]

وقال الإمام ابن القيم الجوزية (**وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة** [11]

المبحث الثالث: اتفاق الفقهاء الأربعة على هذه القاعدة وتوثيقها من كتبهم:

اتفق الفقهاء الأربعة على العمل بهذه القاعدة، وإذا نظرت في كتب الفروع قل ألا تجد في كتاب من كتب الفروع إلا وهو يوردها، فهي قاعدة مستعملة عندهم. وسأورد مثالا أو مثالين من كتب الفقهاء الأربعة لكي يتضح توثيق القاعدة عنهم.

أ_ الحنفية

1. قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار_ وهو يشرح بعض الحيل _ (فقوله: وإن حلت للأول إلخ) هذا قول الإمام، وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في معنى المؤقت لا يحلها. وعن محمد يصح ولا يحلها لأنه **استعجل ما أخره الشرع** كما في قتل المورث) [12]

([9]) . انظر: إعلام الموقعين (ج 66/5)
([10]) . انظر: الموافقات (ج107/4)
([11]) . انظر: إعلام الموقعين (ج 66/5)
([12]) . انظر حاشية ابن العابدين (ج 415/3)

2. وأورد هذه القاعدة ابن نجيم الحنفي في كتابه _ الأشباه والنظائر _ وعدها من القواعد الكلية بلفظ (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) [13]

ب_ المالكية:

1. قال الحطاب: في مواهب الجليل شرح مختصر خليل _ وهو يشرح القراض _ ((ويقال: كما أنه يضمن الخسارة فليستبد بالربح، بل الربح لهما على ما شرطا قال في التوضيح؛ لأنه يتهم أن يكون قصد الاستبداد بالربح **فعوقب بنقيض قصده**)) [14]

2. ذكرها أبو العباس الونشريسي في كتابه_ إيضاح المسالك _ وهو من كتب قواعد المالكية_ بلفظ ((المعاملة بنقيض المقصود الفاسد)) [15]

ج _ الشافعية

1. قال الرملي في _نهاية المحتاج شرح المنهاج _ وهو يشرح تخلل الخمرة _: (فإن خللت بطرح شيء) فيها ولو بنفسه أو بإلقاء نحو ريح (فلا) تطهر لأن **من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه غالبا،** [16]

2_ أورد السيوطي في كتابه _ الأشباه والنظائر _ هذه القاعدة بلفظ (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه) [17]

د _ الحنابلة

1. قال ابن قدامة في _المغني _ وهو يشرح الفرار من الزكاة _ ((ولنا، قول الله تعالى: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} [القلم: 17] {ولا يستثنون} [القلم: 18] {فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون} [القلم: 19] {فأصبحت كالصريم} [القلم: 20]. فعاقبهم الله تعالى بذلك، لفرارهم من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب

([13]) . الأشباه والنظائر ابن نجيم. ص (132)
([14]) . مواهب الجليل. (ج 66/5)
([15]) . إيضاح المسالك. (ص315)
([16]) . نهاية المحتاج (ج 348/1)
([17]) . الأشباه والنظائر للسيوطي. (ص152)

استحقاقه، فلم يسقط، كما لو طلق امرأته في مرض موته، ولأنه لما قصد قصدا فاسدا، اقتضت الحكمة **معاقبته بنقيض قصده**، كمن قتل موروثه لاستعجال ميراثه، عاقبه الشرع بالحرمان، وإذا أتلفه لحاجته، [18]

2. أورد ابن رجب هذه القاعدة في كتابه _ القواعد الفقهية _ بلفظين: اللفظ الأولى: من أتي بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه، واللفظ الثاني: من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. [19]

المبحث الرابع _ أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة

فمن خلال تتبع الأدلة وجدت أن لهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهي _ أيضا_ لها صلة بمسائل الحيل وسد الذرائع _ كما ذكرنا من قبل _ ولذا فأدلة منع الحيل الفاسدة وسد الذرائع المفضية إلى طرق الحرام هي أدلة لهذه القاعدة.

أولا _ دليلها من الكتاب

1_ منها قوله تعالى: ((وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ)) [20]

قال ابن كثير: (فجوزوا من جنس عملهم، فكما نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق، وتعاطوا الفسق والمعاصي، جازاهم الله بعذاب الهون، وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة، والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفظعة، أجارنا الله من ذلك كله) [21] أي لما استعجلوا تعاطي الشهوات والتلذذ بالطيبات وانشغلوا بها عن الآخرة جوزوا بحرمانهم في الآخرة، والعذاب الهون جزاء بما استعجلوا بما نهي عنه باستعجاله.

([18]) . المغني ابن قدامة (ج/504)
([19]) . القواعد الفقهية لابن رجب. (ص280)
([20]) . سورة الأحقاف ءاية .20
([21]) . انظر تفسير ابن كثير (ج 628/6)

2_ ومنها قوله تعالى: ((وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ)) [22]

قال ابن كثير: (هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) يقول [الله] تعالى، لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: (واسألهم) أي: واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله، ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة،

وقال أيضا: (وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله، بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام [23]

3_ ومن الأدلة أيضا: قوله تعالى لأهل الربا: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} وقال: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} فأهل الربا استعجلوا زيادة أموالهم – أي هم يريدون زيادتها – وهذا أمر مشروع لكنهم سلكوا لزيادتها طريقا محرما وهو الربا فاستعجلوا ما هو مشروع لهم بتحصيله بطريق محرم فعاقبهم الله تعالى بمحق هذه الزيادة معاقبة لهم بنقيض قصدهم، وقال تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله} فأموال أهل الربا أموال ممحوقة البركة حسا ومعنى، وعلى هذا يقاس جميع المكاسب المحرمة[24] .

ثانيا _ أدلتها من السنة:

1_ منها قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّنْيا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْها، حُرِمَها في الآخِرَةِ)[25] .

وإنّما حرم شاربها في الدّنيا مِن شربها في الجنّة؛ لأنّه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به؛ فالمسلمون أمروا بعدم شرب الخمر في الدّنيا، ووعدوا بأنّهم يشربونها في الآخرة من أنهار الجنّة، ولما استعجل هذا العاصي شرب الخمر في الدّنيا ولم يستجب للأمر بتركها، حرم منها في الآخرة [26]

([22]) . سورة الأعراف ءاية 163
([23]) . انظر تفسير ابن كثير (ج 105/4)
([24]) . انظر تلقيح الأفهام العلية (ج 69/3)
([25]) . أخرجه البخاري من حديث عبد الله ابن عمر، في كتاب الأشربة، رقم:(5575). ومسلم. رقم (2003)
([26]) . راجع موسوعة الدرر السنية عبر الرابط (https://dorar.net/hadith/sharh/4183)

2_ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (القاتل لا يرث) [27]؛ لأنه استعجل قبل حينه بوسيلة ممنوعة فيعاقب بنقيض قصده

3_ منها: قوله صلى الله عتيه وسلم (من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله) [28]

لما أراد أخذ أموال الناس، وإفساده عنهم ليزيد ماله به أتلفه الله عنه ماله؛ معاقبة بنقيض قصده.

4_ ومنها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه –: (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لعن الراشي والمرتشي) [29].

والمرتشي أخذ المال من غير حله استعجالا لنماء ماله فعوقب باللعنة وبتعزيره بأخذها منه [30]،

المبحث الخامس: الفاظ القاعدة التي يستعملها الفقهاء

يستعمل الفقهاء ألفاظا متنوعة لهذه القاعدة وعبارات مختلفة تجدها في كتبهم؛ حتى في المذهب الواحد؛ لكن لهدف واحد ومقصد واحد.

من أشهر هذه الألفاظ:

1. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
2. من استعجل أمرا أخره الشرع عوقب بحرمانه
3. من تعجل الشيء
4. من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده
5. المعاملة بنقيض المقصود
6. المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

([27]) . أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، رقم (2109)
وابن ماجه، رقم (2645) وأحمد، رقم (345) وصححه أحمد شاكر والألباني.
([28]) . أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، باب من أخذ أموال الناس.. رقم (2387)
([29]) . أخرجه أبوداود، رقم (3580) والترمذي، رقم (1337) وابن ماجه، رقم (2313)
وأحمد، رقم (6533) وصححه ابن حبان وأحمد شاكر والألباني
([30]) . انظر تلقيح الأفهام العلية (ج 69/3)

7. من أتي بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم ولم يترتب عليه أحكامه،

8. من تعجل حقه أوما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه [31]

المبحث السادس: تطبيقات القاعدة وفروعها:

اتفق الفقهاء على هذه القاعدة كما بينا من قبل، وأكثروا الفروع فيها؛ خاصة الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، أما فقهاء الشافعية فهي قليلة الفروع عندهم، بل الصور الخارجة عنها أو المستثناة منها أكثر من الداخلة فيها، وأشار ذلك السيوطي فقال: (إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها، بل في الحقيقة!! لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث. وقال: وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده: أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء؛ فقال: من استعجل قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته، عوقب بحرمانه [32] **وسأذكر طرفا من هذه الفروع.**

أ: تطبيقات القاعدة من كتب قواعد المذاهب الأربعة:

منها_ لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها فليس لها أن تتزوج بعد توبتها بغير زوجها

ومنها_ ما لو طلق امرأته في مرض موته ثم مات وهي في العدة فإنها ترث منه.

ومنها_ لو قتل الموصى له الموصي يحرم منه الوصية [33].

ومنها_ جبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار

ومنها_ الذي يرتد في مرضه لأنه قصد الفرار بماله من الورثة لبغض معروف [34]

ومنها_ إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها لم تطهر

([31]) راجع: إيضاح المسالك. (ص315) الأشباه والنظائر ابن نجيم. (ص132) الأشباه والنظائر للسيوطي. (ص152) القواعد الفقهية ابن رجب. (ص280) القواعد الفقهية وتطبيقاتها د. محمد الزحيلي (ص414) شرح القواعد الفقهية أحمد زرقا. (ص471)
([32]) . انظر الأشباه والنظائر. (ص153)
([33]) _ انظر شرح القواعد الفقهية لـ أحمد زرقا. (ص471)
([34]) – انظر إيضاح المسالك. (ص315)

ومنها_ لو رمى نفسه من شاهق عدوانا؛ فانكسر فخذه فصلى قاعدا؛ فإنه يقضي الصلاة

ومنها_ إذا منع الزوج الزوجة حقها من النفقة ليخالعها كان الخلع باطلا.

ومنها_ إذا شربت دواء للحيض فحاضت لا يسقط منها قضاء الصلاة [35]

ومنها_ من تزوج امرأة في عدتها حرمت على التأبيد

ومنها_ الفار من الزكاة قبل تمام الحول تجب عليه الزكاة [36]

ب_ تطبيقات عامة:[37]

منها_ الدعاء على ناشد الضالة في المسجد بعدم الوجدان [38]

ومنها_ لو قتل إنسانا ليتزوج زوجته لا يمكن من الزواج منها

ومنها_ من اعتمد غير الله عامله الله بنقيض قصده [39]

ومنها_ ما قضى أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) في رجل قطع فرج امرأته: أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها حتى تموت وإن طلقها أنفق عليها، أجبره على إمساكها معاقبة له بنقيض قصده فإنه قصد التخلص منها بأمر محرم [40]

ومنها_ من يهيئ طعامه عند حضور الصلوات ليتخذ وسيلة لترك الجماعة [41]

ومنها_ إذا زنى الغريب في بلد الغربة غرب من بلد الزنى إلى غير موطنه الأصلي [42]

ومنها_ لو قرر الطبيب للمريض عملية لا يحتاج إليها طمعا في الحصول على مقابل لها؛ فإنه يحرم من ذلك، بل عليه أن يضمن آثار ما قام به من العملية [43]

([35]) – انظر الأشباه والنظائر لابن وكيل. (ص139) والمنثور لزركشي (ج 183/3)
([36]) – انظر القواعد الفقهية لابن رجب. (ص281)
([37]) هذه تطبيقات جمعتها من كتب شتى لا تختص بفروع المذاهب.
([38]) – انظر تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (ج 70/3)
([39]) – انظر الملخص شرح كتاب التوحيد. (ص75)
([40]) – انظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. (ج 131/1)
([41]) – انظر شرح الشنقيطي على زاد المستقنع. فصل أعذار صلاة الجماعة
([42]) – انظر الموسوعة الكويتية الفقهية (ج 124/41)
([43]) – انظر تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية للدكتور علي المطرودي (ص14)

خاتمة البحث:

بعد البحث عن القاعدة وصلت النتائج التالية:

- أن هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية الشرعية، وهي من باب السياسة الشرعية في القمع وسد الذرائع، والطرق الموصلة بها إلى الشر، وتحريم الحيل التي يسقط بها الواجب ويستحل بها الحرام.
- هذه القاعدة لها صلة بقواعد أخرى: فهي مستثناة من قاعدة: الأمور بالمقاصد، ولها صلة بقاعدة الذرائع _ عند من عمل بها كمالك _ومسائل الحيل.
- هذه القاعدة من القواعد الفقهية المتفقة عند المذاهب الأربعة، وعدوها أنها من القواعد الكلية وطبقوا بها فروعهم الفقهية.
- لهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وكثير من هذه الأدلة يدل مما له صلة لهذه القاعدة: من سد الذرائع وقمع الحيل الفاسدة.
- لهذه القاعدة الفاظ كثيرة استعملها الفقهاء في كتبهم، وليست هذه الألفاظ والعبارات لقواعد متنوعة، بل لقاعدة واحدة.
- تطبيقاتها وفروعها كثيرة عند المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي، وقليلة عند المذهب الشافعي.

وإن تجد عيبا فسد الخلل ..... فجل من لا عيب فيه وعلا.

وأقول: أخيرا _ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومنا علينا بنعم لا تحصى، ويسر لنا هذا البحث، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

المراجع والمصادر

1: **القرآن الكريم**

2: **صحيح البخاري** دار ابن كثير ط. الثانية

3: **تفسير القران العظيم**، إسماعيل ابن عمر ابن كثير، ط.1، دار ابن الجوزي، ت. الحويني ود. حكمت بشيرين

4: **شرح شذور الذهب**، محمد بن عبد الله_ ابن هشام، ط.1، دار احياء التراث العربي، ت. محمد أبو فضل ابن عاشور

5: **لسان العرب**، محمد ابن مكرم ابن منظور، دار صادر ط.3،

6: **معجم اللغة المعاصرة**، د. أحمد مختار، ط:1، عالم الكتب

7: **مختار الصحاح**، محمد ابن أبي بكر الرازي، ط:5، المكتبة العصرية، ت. يوسف الشيخ محمد

8: **القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة**، أ.د. محمد مصطفى الزحيلي، ط:3، دار الفكر

9: **شرح القواعد الفقهية**، أحمد محمد زرقا، ط:3، دار القلم، ت: ابنه مصطفى

10: **إعلام الموقعين**، محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ط:1، دار ابن الجوزي، ت: مشهور حسن

11: **الموافقات**، إبراهيم ابن موسى، ط:1، دار ابن عفان، ت: مشهور حسن

12: **رد المحتار**، محمد أمين ابن عمر _ابن عابدين، ط:2، دار الفكر

13: **الأشباه والنظائر**، محمد ابن عمر_ ابن وكيل، ط:1، دار الكتب العلمية، ت. محمد ابن حسن

14: **الأشباه والنظائر**، جلال الدين السيوطي، ط: 1، دار الكتب العلمية

15: **الأشباه والنظائر**، زين الدين ابن إبراهيم_ ابن نجيم، ط:1، دار الكتب العلمية، ت. زكريا عميرات

16: **مواهب الجليل شرح مختصر خليل**، محمد بن عبد الرحمن_ الحطاب، ط:2، دار الفكر

17: **إيضاح المسالك**، أحمد بن يحي _أبو العباس الونشريسي، مطبعة فضالة

18: **نهاية المحتاج**، شمس الدين أحمد بن أبي العباس_ الرملي، ط:3، دار الكتب العلمية

19: **المغني**، عبد الله بن أحمد _ ابن قدامة، ط:1، مكتبة القاهرة،

20: **القواعد الفقهية**، عبد الرحمن بن أحمد _ ابن رجب، ط:1، دار الكتب العلمية، ت. د. محمد علي البنا

21: **تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية**، وليد السعدان

22: **المنثور في القواعد الفقهية**، محمد بن عبد الله_ الزركشي، ط:2، وزارة الأوقاف الكويتية

23: **الملخص شرح كتاب التوحيد**، صالح الفوزان، ط:1، دار العاصمة

24: **الطرق الحكمية**، محمد ابن أبي بكر_ ابن قيم الجوزية، دار البيان

25: **الموسوعة الفقهية الكويتية**، نسخة الشاملة

26: **تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية**، د. علي عبد العزيز المطرودي

29: **بحث لقاعدة (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه)** د. ناصر الغامدي